



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/445/2020
מס' בקשה: 6/452/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

גרדי נתנאל באמצעות ב"כ: עו"ד גרדי אבישי ז'בוטינסקי 155, רמת גן טל': 050-6381136 פקס: 03-7532633	המבקש:
נגד	
הורביץ ליאור הורביץ מירה באמצעות ב"כ: עו"ד גיא שדה אופנהיימר 7 פארק המדע רחובות טל': 08-9360993 פקס: 08-9366000	המשיבים:
נחום דוד נחום רחל כצנלסון ברל 17, פתח תקווה	1. 2. 3. 4.

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים לעשות שימוש בחצר הבית המשותף ברחוב ברל כצלנסון 17 בפתח תקווה, המהווה רכוש משותף (להלן - "החצר"), העולה כדי תפיסת חזקה ייחודית. כנטען בבקשה, שימוש כאמור הנעשה על ידי המשיבים גורם למפגע רעש, אי נוחות והכבדה למבקש.
2. בתחילה הוגשה הבקשה נגד המשיבים 1-2, בני הזוג הורביץ ליאור ומירה, הבעלים של דירה בבית המשותף, אשר המחזיקים בה מטעם הבעלים הם העושים השימוש הייחודי כנטען בבקשה. בדיון בבקשה שהתקיים לפניי ביום 13.8.2020 הורתי צירוף המחזיקים בדירה, בני הזוג נחום דוד ורחל, המשיבים 3-4 בבקשה.
3. ביום 17.8.2020 התקיים לפניי דיון נוסף בבקשה, במעמד הצדדים ובאי כוחם. במסגרתו ולאחר ששמעתי טענות הצדדים, הבאתי בפניהם מתווה לסיום המחלוקת מושא הבקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/445/2020
מס' בקשה: 6/452/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסעד זמני בפשרה. עוד הורתי ביקור בבית המשותף, אשר התקיים בגמר הדיון בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

4. לאחר שצפיתי בבית המשותף ובחצר, שבתי והצעתי לצדדים מתווה הפשרה, כמפורט בהחלטה מיום 18.8.2020.

5. המשיבים קיבלו מתווה הפשרה לעניין מתן צו מניעה זמני כמפורט בהחלטה, מבלי לגרוע ממלוא טענותיהם בנושאים שבמחלוקת אשר יתבררו לגופם של דברים במסגרת ההליך העיקרי.

6. המבקש קיבל אף הוא מתווה הפשרה, למעט לעניין הותרת השימוש בדלת שהותקנה בקיר חיצוני בבית המשותף בדירת המשיבים (להלן - "הדלת") עד להכרעה בהליך העיקרי. בעניין זה, טען המבקש כי יש ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להשתמש בדלת לצורך יציאה לחצר וכניסה ממנה לדירה. חרף סברתו כי הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף יסיר לאלתר גדר אבן (חומת בלוקים) שהתקין בחצר, התברר למבקש כי הבעלים של דירה זו מסרב לעשות כן. משכך, טען המבקש, אין לקשור בין הסרת גדרות המקיפים את החצר למתן צו מניעה האוסר על המשיבים לעשות שימוש בדלת, כמוצע בהצעת הפשרה.

7. לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים והסכמותיהם, כפי שבאו לפניי בכתבי טענותיהם, בדיון שהתקיים בבקשה וכן בביקור שקיימתי בבית המשותף, ובנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בהלכה הפסוקה לעניין מתן צו מניעה זמני, הנני להורות כדלקמן:

א. המשיבים 3-4 יפנו כל הציוד והמיטלטלין המצויים בחצר בתוך 14 יום, לרבות כפי הנצפה בתמונה ת/1 ובביקור בבית המשותף. זאת, למעט המחסן המצוי בחצר, אשר הסעד לסילוקו יתברר בגדרי ההליך העיקרי.

ב. המשיבים אינם רשאים להניח כל ציוד ומיטלטלין בחצר.

ג. המשיבים אינם רשאים לעשות כל שימוש בחצר, העולה כדי תפיסת חזקה ייחודית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/445/2020
מס' בקשה: 6/452/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. המשיבים 3-4 יסירו 2 מקטעים של גדר במבוק, אשר במעמד הביקור בבית המשותף נוכחתי כי נפתחו לאפשר מעבר חופשי בחצר. זאת, בתוך 14 יום.

ה. המשיבים רשאים להמשיך ולעשות שימוש בדלת, משבאתי לכלל מסקנה כי הסעד להורות הפסקת השימוש בה ואטימתה מקומו להתברר בגדרי ההליך העיקרי. למותר לציין, כי מתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים שימוש בדלת, כמוהו כסעד המלא שנדרש בתביעה טרם התבררה לגופם של דברים וממילא טרם ניתנה ההכרעה הסופית בה.

ו. צו המניעה הזמני יעמוד בתקפו עד למתן החלטה אחרת.

8. הוצאות הבקשה תישקלנה בגמר ההליך העיקרי.

9. אשר להליך העיקרי, הנני להיעתר לבקשת התובע להורות צירופו של מר מנשה לוי נתבע נוסף בתביעה (נתבע מס' 5) ותיקון כתב התביעה בהתאם. התובע יגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 15 יום מהיום.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"א אלול תש"פ, 31 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה